МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 01 дугаар сарын 16 № 03/03 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Т.МӨНХСАЙХАН ТАНАА

"Гүнж" төрийн бус байгууллагаас "... Бидний зүгээс 2019 оноос хойш сургуулийн орчинд хийгдэж буй охидын үзлэгийг таслан зогсоохоор олон талт үйл ажиллагааг "Хөөрхөн зүрх" ТББ-тай хамтран хийж байна. Бидний хамтран хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнд сургуулийн орчинд охидын үзлэгийг зөвшөөрөлгүйгээр хийх нь эрүүл мэндийн ямар ч ач холбогдолгүй бөгөөд охид сайн дурын үндсэн дээр, өөрийн хүслээр, эмнэлгийн зориулалтын орчинд, мэргэжлийн хүнээр нууцлалыг хангасан нөхцөлд хийх талаар Боловсролын яам, Эрүүл мэндийн яам болон Жендэрийн Үндэсний хороонд хандсан байгаа. Гэтэл өнөөдрийг хүртэл охидын үзлэг нь нэрээ өөрчлөн эрүүл мэндийн үзлэг нэртэйгээр сургуулийн орчинд охидод урьдчилж мэдэгдэлгүйгээр эхо үзлэг болон хувирч явагдсаар байгааг бидэнд охид мэдээлэл өгсөн. Одоогийн байдлаар Ерөнхий боловсролын 48, 92, 97, Амгалан комплекс сургуулиудад охидын эхо үзлэг хийгдсэн байна" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Комисс зарим аймаг, орон нутагт ерөнхий боловсролын сургуулийн орчинд "охидын үзлэг"-ийг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж байгаагаас үүдэн өсвөр насныхны эрүүл мэндийн нууцаа хамгаалуулах эрх зөрчигдөх, сургууль болон гэр бүлийнхээ орчинд гутаан доромжлол, ялгаварлан гадуурхалтад өртөж буй асуудлаар удаа дараа байр сууриа илэрхийлж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох арга хэмжээг тухай бүр авч ирсэн. Тухайлбал, "Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 дугаар ангийн сурагч охидыг хүчээр шээлгэж, жирэмсний тестээр шалгаж, сурагчдын бэлгийн нөхөн үржихүйн халдашгүй байдлыг зөрчиж байна" гэх мэдээлэл ирүүлсний дагуу Комиссын гишүүний 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/09 дугаар шаардлагыг Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал Т.Энхбаярт, мөн холбогдох асуудлаар Комиссын 2021 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 01/25 дугаар зөвлөмжийг Боловсрол, шинжлэх ухааны (хуучин нэрээр)сайд Л.Энх-Амгаланд хүргүүлж, зохих арга хэмжээг авч ажилласан.

Мөн Комиссын 2020 оны Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19 дэх илтгэл, 2023 оны Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 22 дахь илтгэлд тус асуудлыг тусгаж, саналыг тус тус Улсын Их Хуралд хүргүүлж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулж байсан.

Ийнхүү сургуулийн орчинд анги, бүлэг, нийтээр нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хүрээнд охидын үзлэгийг нэгдсэн байдлаар хийхийг таслан зогсоох, өсвөр насны хүүхдийн эрүүл мэндийн нууцыг чандлан хадгалах, мэргэжлийн ёс зүйн алдаа гаргасан хариуцлагагүй албан тушаалтнуудад хариуцлага

тооцох, өсвөр үеийнхийг сайн дурын үндсэн дээр эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөөнд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэхийг зөвлөж ирсэн ч энэ талаарх гомдол, мэдээлэл тасрахгүй байна.

Комисс гомдолд дурдсан асуудлаар холбогдох ажилтнуудаас тайлбар мэдээлэл авч, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/34 дугаар "Өсвөр үеийнхэнд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, эрүүл мэндийн боловсрол олгох ажлыг зохион байгуулах тухай" тушаалын дагуу өсвөр насны хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх эрт, илрүүлэх үзлэгийг тогтмолжуулж, жил бүрийн хавар 4-5 дугаар сар, намар 10-11 дүгээр саруудад зохион байгуулж, тухайн үзлэгт өсвөр насны буюу 12-18 насны бүх сурагчдыг хамруулахаар төлөвлөсөн байна.

Гомдолд дурдсан асуудлаар 48 дугаар сургуулийн захирал Б.Эрдэнэчимэг "...дээрх тушаалын дагуу урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хийсэн бөгөөд сургуулийн орчинд охидын үзлэг гэх зүйл болоогүй. Харин хэвлийн эхо үзлэг хийсэн. Бидний зүгээс "Гүнж" төвтэй хамтран ажиллаж байгаа" гэх, 92 дугаар сургуулийн захирал Б.Болортуяа "Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн баталсан тушаалын дагуу ахлах ангийн сурагчдад эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийгдсэн. Гэхдээ тэр дунд охидын үзлэг гэх зүйл байгаагүй, эхо үзлэг бол хийсэн. Эцэг, эхээс зөвшөөрлийн хуудас гарын үсэг зуруулж авсан байгаа" гэх тайлбарыг тус тус өгсөн.

Комисст Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 92 дугаар сургуулиас ирүүлсэн зөвшөөрлийн хуудастай танилцахад сурагчдын нэрийг жагсаасан, регистрийн дугаарыг гараар бичсэн эцэг, эхийн болон асран хамгаалагчийн гарын үсэг бүхий хуудас байна. Уг хуудсыг дээр дурдсан бусад сургуулиуд ирүүлээгүй бөгөөд цахим байдлаар авсан гэж тайлбарласан. Мөн суралцагч хүүхдүүдээс зөвшөөрөл авсан талаар баримт ирүүлээгүй болно.

Түүнчлэн Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн даргын тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт "Үзлэгийн мэдээний загвар"-тай танилцахад тус загвар хүснэгтийн 9 дэх мөрөнд "жирэмслэлтийн /недель/" гэх зүйл бичигдсэн байна.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг болон 8 дугаар зүйлийн 8.1.2 дахь заалтад хүүхэд өөрийн хувийн орон зайг хамгаалуулах, өөрт хамаарах аливаа асуудлаар шийдвэр гаргах эрхтэй гэж хуульчилсан. Мөн Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцод аливаа хүн бие махбодын хувьд бие даасан, бусдаас хараат бус байх эрхтэйг онцгойлон тунхагласан байх бөгөөд энэ нь хүн өөрийн бие махбодын талаарх шийдвэрийг өөрөө гаргах бүрэн эрхтэй ба тэр тусмаа бэлгийн харилцаанд орох эсэх, жирэмслэлтээс сэргийлэх арга хэрэгсэл хэрэглэх эсэх, бэлгийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдах эсэх нь тухайн хүний өөрийн шийдэх асуудал юм.

Мөн Боловсролын ерөнхий хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.10 дахь заалтад суралцагч нь "эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон суралцагчийн зөвшөөрөлгүй эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сорилд хамрагдахгүй байх" эрхтэй, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.10 дахь хэсэгт "Ерөнхий боловсролын сургуулийн

суралцагчийн эрүүл мэндийн хяналт, тандалтын цахим бүртгэлийн сан бүрдүүлэх, холбогдох хуульд заасан урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд суралцагчийг тодорхой насны давтамжтай хамруулах үйл ажиллагааг эрх бүхий этгээдийн баталсан журмын дагуу харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулна" гэж тус тус заасан.

Дээрх үүссэн нөхцөл байдлыг дүгнэхэд "Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдсэн эмнэлгийн даргын 2024 оны А/34 дугаар "Өсвөр үеийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, "Эрүүл мэндийн мэдлэг олгох" ажлыг зохион байгуулах тухай" тушаалын дагуу Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын 48, 92, 97, Амгалан комплекс сургуулиудад 12-18 насны охид, хөвгүүдийг нийтээр нь хамруулсан байдлаар урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг хийгдсэн байна.

Энэхүү үзлэгээр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг нэрийн дор хэвлийн чанд авиан шинжилгээг хийх замаар охидыг жирэмсэн эсэхийг шалгаж, мөн хөвгүүдийн бэлгэ эрхтэн (шодой, төмсөг) шалгах, үзлэг оношилгоог сургуулийн орчинд хийсэн байна. Мөн уг үзлэгийг хийхдээ эцэг эх, асран хамгаалагчдаас зөвшөөрөл авсан гэх нь хэлбэр төдий, зарим сургуулийн хувьд авсан эсэх нь эргэлзээтэй, сурагчдаас бичгээр, гарын үсэг бүхий зөвшөөрлийг аваагүй байна.

Энэ нь НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенц, дээр дурдсан Монгол Улсын хууль тогтоомж, нөхөн үржихүйн эрхийг зөрчсөн үйлдэл байна.

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрт илрүүлэг оношлогоог нэгдсэн журмаар зохион байгуулж байгаа нь олон талын эрсдэлт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй авах зэрэг чухал үр нөлөөтэйг Комисс үгүйсгээгүй бөгөөд гагцхүү эрүүл мэндийн шаардлага хангаагүй, сургуулийн орчинд зохион байгуулж буй нь хүүхдийн хувийн нууцлал алдагдах, үүнээс үүдэн сэтгэл санааны сөрөг нөлөөнд өртөх, эрүүл мэндийн буруу оношилгоо хийгдэх, хүүхдийн хувийн орон зайг үл хүндэтгэх, таагүй мэдрэмж төрүүлэх зэрэг сөрөг үр дагаврыг үүсгэж буйг харгалзан үзэж, хүний эрхэд суурилсан шинэлэг байдлаар зохион байгуулахыг зөвлөж байна.

2. Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын Засгийн газрын ээлжит 8 болон 9 дүгээр илтгэлийг хэлэлцсэн Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах хорооны дүгнэлтийн 29 дүгээр зүйлд "Хүсээгүй болон эрт жирэмслэлтийн тоог бууруулах зорилгоор жирэмслэлтээс хамгаалах боломжтой, хүртээмжтэй, хүрэлцэхүйц арга, гэр бүл төлөвлөлтийн талаар мэдээллийг өргөнөөр дамжуулах замаар бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн боловсролыг эрчимжүүлэх"-ийг удаа дараа зөвлөж ирсэн.

Комиссын 2023 оны Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлд "Гэр бүлийн харилцаан дахь жендэрийн эрх тэгш байдал, хүний эрхийн зарим асуудал" сэдвийн хүрээнд өсвөр насны дунд бэлгийн ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаарх ойлголт, мэдлэг, мэдээлэл дутмаг, ихэвчлэн цахим орчин, үе тэнгийнхнээс бэлгийн ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндтэй холбоотой баталгаагүй мэдээ, мэдээллийг авч байгаа тухай, ялангуяа ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл мэндийн хичээлийн чанар муу, сургалтын агуулга, хөтөлбөр хангалтгүй, энэ чиглэлийн багш, боловсон хүчний хүрэлцээ муу байна гэж дүгнэж, эрүүл мэндийн хичээлийн чанар хүртээмжийг сайжруулахыг зөвлөсөн хэдий ч бодиттой үр дүн гарахгүй байна.

3. Эрүүл мэндийн сайдын 2024 оны А/504 тушаалын 2 дугаар хавсралтаар “Өсвөр үеийн клиник, кабинетын үлгэрчилсэн дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх заалтад “Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэгт өсвөр үеийн эрүүл мэндийн клиник, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн төв, амаржих газруудад өсвөр үеийн кабинет ажиллана” гэж журамлажээ.

Комисс 23 дахь илтгэлдээ өсвөр насныханы дунд хүсээгүй жирэмслэлт, үр хөндөлт, бэлгийн замын өвчлөл жил бүр нэмэгдэж буй асуудлыг тоо баримтаар гаргаж, өсвөр насныхан өвөрмөц хэрэгцээнд тулгуурласан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 34 кабинет, төв байгаа, үүнд ажиллах мэргэшсэн хүний нөөц дутагдалтай, эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ авч байгаа өсвөр насныханд жирэмлэхээс хамгаалах эм, эмнэлгийн хэрэгслийн сонголт хангалтгүй, урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх төсөв мөнгө хүрэлцээгүй зэрэг асуудлыг дүгнэж тусгайлсан арга хэмжээ авах шаардлагатай байгааг анхааруулсан бөгөөд Монгол Улсын Улсын Их хурлын 2024 оны 37 дугаар тогтоолын дөрвийн б-д “өсвөр насныхны нөхөн үржихүй, эрүүл мэндийн хэрэгцээнд тулгуурласан урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тусламж, үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн тусгайлсан төсөв, санхүүжилтийг шийдвэрлэх” талаар заасан.

Үүнтэй холбогдуулан өсвөр насны охид хүсээгүй жирэмслэлт, бэлгийн замын халдварт өвчин, бэлгийн хүчирхийллийн улмаас насан туршдаа эрүүл мэнд, сэтгэл санаагаар хохирч байгаа нь нийгмийн томоохон асуудал болж байгаад анхаарч тусгайлсан арга хэмжээг авч ажиллах шаардлагатай байна.

Дээр дурдсан өсвөр үеийнхний бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрх, эрүүл мэндийн асуудалд онцгой анхаарал хандуулж, Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хүний эрх, эрх чөлөөний нөхцөл байдлыг сайжруулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дүгээр зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сургуулийн орчинд нэгдсэн журмаар олныг хамарсан эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, ялангуяа хувь хүний эмзэг мэдээлэлтэй холбоотой үзлэгийг таслан зогсоох талаар бүх шатны байгууллагуудад үүрэг, чиглэл өгч, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;
2. Өсвөр насныхны нөхөн үржихүй, эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудалд тулгуурлан эрүүл мэндийн боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, болон тусламж, үйлчилгээний тусгайлсан бодлого, арга хэмжээг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх;
3. “Өсвөр насныхны нөхөн үржихүй, эрүүл мэндийн хэрэгцээнд тулгуурласан урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тусламж, үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн тусгайлсан төсөв, санхүүжилтийг шийдвэрлэх” талаарх Монгол Улсын Улсын Их хурлын 2024 оны 37 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;
4. Ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл мэндийн хичээлийн чанар хүртээмжийг дээшлүүлж, багш боловсон хүчний хүрэлцээг сайжруулах;
5. Ерөнхий боловсролын сургуулийн эмчийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, урьдчилан сэргийлэх, холбон зуучлах ажиллагааг сайжруулах;
6. Нийтийг хамарсан урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн зорилго, ач холбогдлыг сурагч, эцэг, эх, асран хамгаалагчдад сайтар ойлгуулж, урьдчилан

мэдэгдэж, мэдлэг, мэдээлэл олгосны үндсэн дээр хүүхдийн өөрийн болон эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрөлтэй зохион байгуулах, хэрхэн зөвшөөрөл авах хэлбэрийг тодорхой болгох.

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Энэхүү Зөвлөмжийг мөн Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Боловсролын сайд П.Наранбаярт хүргүүлсэн болно.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ